

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº PS 907/2020 CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE E A EZZE SEGUROS S.A.

Contrato nº PS 907/2020, de contratação de companhia seguradora para emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil, com base no resultado do Pregão Eletrônico nº 001/2020, devidamente Homologado em 17/03/2020 e publicado no Jornal "Minas Gerais" em 18/03/2020, tudo em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**, a Lei Federal nº 12.846/2013 a Lei Federal nº 13.303/2016, Circular SUSEP nº 336, de 22 de janeiro de 2007, Circular SUSEP nº 348, de 01 de agosto de 2007, Circular SUSEP nº 553, de 23 de maio de 2017, Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002) pelos preceitos de direito privado e demais normas pertinentes, estando vinculado a este contrato mediante as cláusulas que se seguem.

CONTRATANTE

NOME: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE

ENDEREÇO: Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG

CNPJ/MF: 16.636.540/0001-04

REPRESENTANTES LEGAIS: Diretor-Presidente, Sr. Rodrigo Antônio de Paiva

REPRESENTANTE LEGAL: Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Geraldo Gilson Maciel Ribeiro.

CONTRATADA

NOME EMPRESARIAL: EZZE SEGUROS S.A

ENDEREÇO: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº50, 10ª andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP

CNPJ/MF: 31.534.848/0001-24

REPRESENTANTE LEGAL: Ivo Juca Machado

REPRESENTANTE LEGAL: Richard Emiliano Soares Vinhosa

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto deste contrato seguro de responsabilidade civil (Directors and Officers Liability Insurance – D&O) para membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – **PRODEMGE**, no limite máximo de indenização de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

1.2 Composição:

1.2.1 O Conselho de Administração é composto por 07(sete) Conselheiros;

1.2.2 O Conselho Fiscal é composto por 10 (dez) Conselheiros, sendo 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes;

1.2.3 A Diretoria Executiva é composta por 01(um) Presidente e 02(dois) Diretores.

1.3 Integra o presente contrato, para todos os fins de direito, Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA DA APÓLICE E DA COBERTURA

2.1 A cobertura securitária tem como escopo garantir o pagamento de perdas, danos e prejuízos devidos a terceiros, pelos administradores que comprovadamente possuam poder de decisão na **PRODEMGE** em decorrência de atos de gestão pelos quais estes sejam legalmente responsabilizados, além de reembolso a **PRODEMGE** pelas indenizações que esta tenha assumido em razão de reclamações contra os segurados.

2.2 Os valores cobertos serão os referentes a eventuais acordos judiciais e extrajudiciais homologados pela seguradora e sentenças proferidas por tribunais arbitrais, condenações judiciais transitadas em julgado, incluindo honorários advocatícios e despesas processuais, durante a tramitação dos processos, fundados em responsabilidade civil por atos de gestão praticados pelas referidas pessoas, no exercício de suas funções e durante a vigência do seguro, desde que não importem violação da lei ou do estatuto.

2.3 A apólice será emitida em moeda corrente nacional e deverá conter como segurados os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

2.4 A apólice do seguro não poderá conter ressalvas quanto às condições estabelecidas na minuta de contrato.

2.5 Entendem-se como custos de defesa: os emolumentos, honorários advocatícios e periciais, depósitos recursais, custos e despesas (judiciais e extrajudiciais) necessárias, razoáveis e condizentes com valores de mercado incorridos ou assumidos com o consentimento prévio e por escrito da seguradora e decorrente exclusivamente de investigações, acordos ou defesas relacionadas a qualquer reclamação, respeitado o limite máximo de garantia para cobertura de responsabilidade civil.

2.6 Os profissionais responsáveis pela defesa do segurado serão escolhidos pelos próprios segurados.

2.7 Na ocorrência de sinistro coberto pela apólice, a seguradora pagará a indenização prevista diretamente ao segurado ou ao terceiro beneficiário da mesma.

2.8 Caso o tomador tenha adiantado o valor da indenização prevista na apólice ao segurado, a seguradora reembolsará a quem de direito após a liquidação do sinistro, sem cobrança de franquia.

2.9 Das coberturas básicas:

2.9.1 A cobertura contratada abrange os seguintes eventos principais, tendo como referência as definições das condições gerais de seguro de RC D&O da Circular da SUSEP nº 553, de 23 de maio de 2017, sem a eles se limitar.

2.9.2 Custo de defesa das reclamações de terceiros contra as pessoas físicas seguradas, relacionadas aos atos de gestão praticados no exercício das atribuições de administradores da **PRODEMGE**. O custo de defesa corresponde a honorários advocatícios com livre escolha dos profissionais, mediante anuência prévia da seguradora, para defesa judicial e extrajudicial, custas judiciais e recursais.

2.9.3 Os valores cobertos serão os referentes a eventuais acordos judiciais e extrajudiciais homologados pela seguradora e sentenças proferidas por tribunais arbitrais, condenações judiciais transitadas em julgado, incluindo honorários advocatícios e despesas processuais, durante a tramitação dos processos, fundada em responsabilidade civil por atos de gestão praticados pelas referidas pessoas, no exercício de suas funções e durante a vigência do seguro, desde que não importem violação da lei ou do Estatuto Social da Prodemge.

2.10 Das coberturas adicionais mínimas:

2.10.1 Pagamento de custas de defesa de multas impostas exclusivamente a qualquer segurado em virtude de atos de gestão praticados no exercício de suas funções ou cargos desempenhados junto ao tomador do seguro;

2.10.2 Cobertura de indisponibilidade de bens e “penhora on-line” (No caso de ex-administrador, a cobertura terá como referência, valores salariais para o mesmo cargo na ativa);

2.10.3 Cobertura para reclamações tributárias;

2.10.4 Cobertura para reclamações trabalhistas;

2.10.5 Cobertura para custos de defesa de multas e penalidades civis;

2.10.6 Cobertura para recolhimento de depósitos recursais, nos casos de aplicação de multas administrativas contra os segurados;

2.10.7 Cobertura para questionamentos que acarretem custos com publicidade (danos à reputação);

2.10.8 Extensão de garantia para o cônjuge do segurado, nos casos de reclamações contra os segurados, que afetarem o patrimônio do cônjuge em virtude do regime de união civil;

2.10.9 Cobertura para espólio, herdeiros ou representantes legais das pessoas físicas seguradas em caso de falecimento, insolvência, ou decretação de incapacidade dos mesmos;

2.10.10 Cobertura para pessoas seguradas aposentadas;

2.10.11 Cobertura de custos de defesas relacionados a procedimentos judiciais e extrajudiciais;

2.10.12 Cobertura para recursos voluntários quando da aplicação de multas;

2.10.13 Cobertura para processos já existentes contra pessoa jurídica que venham a recair contra os administradores em função da desconsideração da personalidade jurídica;

2.10.14 Tomador x segurado (Companhia x segurado);

2.10.15 Segurado x segurado;

2.10.16 Cobertura para reclamações contra os segurados resultantes de danos corporais aos empregados e terceiros em geral (inclusive processos criminais);

2.10.17 Responsabilidade estatutária;

2.10.18 Cobertura para reclamações com notificação contra os segurados, relacionados a dano moral, exclusivamente decorrentes de atos de gestão (de forma genérica e não apenas decorrentes de questões trabalhistas);

2.10.19 Custas emergenciais: custos que o segurado incorrer, que comprovadamente são utilizados para mitigar o risco por inabilidade de aviso à seguradora;

2.10.20 Cobertura pela responsabilização civil dos segurados ao pagamento de indenizações a terceiros, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência na condução dos negócios;

2.10.21 Cobertura no caso de inabilitação dos segurados para o exercício de cargos, determinada por decisão administrativa ou judicial irrecorrível;

2.10.22 Acordos judiciais ou extrajudiciais negociados pela seguradora ou mediante consentimento prévio por escrito, incluídos os termos de compromissos firmado com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM;

2.10.23 Cobertura para reclamações movidas pelo governo, inclusive por órgãos reguladores e/ou fiscalizadores, exceto quando figure na condição de acionista reclamante do tomador.

CLÁUSULA TERCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros estão previstos no orçamento de 2020 da **PRODEMGE**, na Natureza Orçamentária Seguros, e nos orçamentos dos próximos exercícios serão assegurados os recursos financeiros nas proporções necessárias aos pagamentos das despesas.

CLÁUSULA QUARTA DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme previsto no art. 154 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE** e podendo ser prorrogado, no interesse das partes, mediante a assinatura de Termo Aditivo, respeitado o disposto nos arts. 20, inciso XIII e 160 do referido Regulamento.

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O valor total do presente contrato é de **R\$ 74.000,00** (setenta e quatro mil reais), no qual estão incluídas todas as despesas, tributos, encargos sociais, custos, materiais, componentes, transporte,

alimentação, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a contratação do objeto do presente contrato, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, da **CONTRATADA**.

5.2 O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas fixas sem juros, sendo a primeira parcela no valor de **R\$24.667,00** (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais), e as outras duas parcelas, cada uma no valor de **R\$24.666,50** (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados após a data de início da cobertura do risco, mediante a apresentação e aceite da apólice, bem como após a fatura ser conferida e certificada pelo fiscal do contrato.

5.3 A fatura deverá ser apresentada com antecedência mínima de 5(cinco) dias úteis para sua conferência e provisão de pagamento com recursos próprios.

5.4 O documento de cobrança dos serviços prestados será emitido e entregue até o dia 25(vinte e cinco) do mês da efetiva entrega da apólice no Correio Central da **PRODEMGE**, na rua da Bahia, nº 2.277, Bairro Santo Antônio, CEP nº 30.160.012.

5.4.1 Quando a data de 25 (vinte e cinco) não for dia útil, os documentos deverão ser emitidos e entregues até o último dia útil anterior.

5.4.2 Caso a cobrança seja através de Nota Fiscal eletrônica (NFS-e) e/ou DANFE, essa deverá ser encaminhada obrigatoriamente para o endereço eletrônico gct@prodemge.gov.br.

5.4.3 As notas fiscais encaminhadas a endereço eletrônico diverso do gct@prodemge.gov.br dá direito à **PRODEMGE** de solicitar o cancelamento das mesmas;

5.4.4 A **CONTRATADA** deverá providenciar o cancelamento das notas fiscais que não foram encaminhadas de acordo com o item 5.4.1.

5.4.5 O atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do vencimento em tantos dias úteis quantos forem os dias de atraso.

5.5 A **CONTRATADA** concorda que os créditos derivados do objeto ora contratado sejam depositados pela **PRODEMGE** no Banco, Agência e Conta que tenha a **CONTRATADA** como titular, a serem informados no corpo da nota fiscal a ser emitida.

5.6 O desconto de títulos ou cobrança bancária somente poderá ser efetuado com a prévia autorização por escrito da **PRODEMGE**.

5.7 Nenhum pagamento será efetuado pela **PRODEMGE** sem que o fiscal do contrato ateste, por escrito, que os serviços correspondentes foram correta e integralmente executados.

5.8 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome da **CONTRATADA**, com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, homologado no Pregão Eletrônico N°001/2020.

5.8.1 Caso seja emitida nota fiscal com CNPJ diverso do homologado no Pregão Eletrônico N°001/2020, ou seja, da FILIAL ou MATRIZ, a **CONTRATADA** deverá apresentar toda a documentação relativa ao novo CNPJ.

5.9 Na Nota Fiscal deverá ser discriminado o número do contrato a que se refere e o mês/período da prestação de serviço.

5.10 Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** e a contagem do prazo para o pagamento previsto nesta cláusula reiniciará a partir da data da reapresentação do documento corrigido e atestado pelo fiscal.

CLÁUSULA SEXTA DO REAJUSTE E DO DESCONTO

6.1 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, conforme previsto no artigo 170 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**, pela variação acumulada do INPC dos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

6.1.1 Em caso de reajuste, o percentual deverá ser aplicado obrigatoriamente com base nos valores unitários registrados neste instrumento.

6.2 A **CONTRATADA**, por meio de negociação entre as partes, poderá conceder desconto no valor contratado.

6.3 O reajuste e a concessão de desconto poderão ser formalizados por meio de Termo de Apostila.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS EXCLUSÕES

7.1 Não estão incluídos, além dos descritos no Termo de Referência, na cobertura do objeto:

7.1.1 Atos lesivos contra a **PRODEMGE** - referência a Lei n 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;

7.1.2 Ato, omissão ou fato que já tenha sido objeto de uma reclamação anteriormente apresentada;

CLÁUSULA OITAVA DA NOTIFICAÇÃO/AVISO DE SINISTRO/DEFESA

8.1 O Tomador/**PRODEMGE** e os segurados deverão notificar por escrito, à seguradora, tão logo tome conhecimento de qualquer reclamação nos termos da apólice. Tal comunicação será considerada um aviso de sinistro para fins da apólice.

8.2 Os segurados não deverão aceitar ou assumir qualquer responsabilidade, fazer qualquer acordo de liquidação de reclamação, transigir sobre direitos ou incorrer em quaisquer custos de despesas sem a prévia aprovação escrita da seguradora contratada. Tal aprovação é condição necessária à responsabilização da seguradora pela indenização de custos de defesa e/ou perdas e danos decorrentes de uma reclamação.

**CLÁUSULA NONA
DA RETROATIVIDADE/FRANQUIA**

9.1 Prazo de retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos pela Companhia e o seu (s) administrador(es), cuja reclamação seja feita pela primeira vez no período de vigência e nos prazos complementares e suplementares, sendo seus efeitos iniciando em 01.01.2015.

9.2 Sem franquia para indenização.

**CLÁUSULA DÉCIMA
DO PRAZO DE EXECUÇÃO /ENTREGA**

10.1 A apólice deverá ser emitida em até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato;

10.2 A apólice de seguro em meio físico, emitida em moeda nacional, acompanhada do texto integral das condições gerais, especiais e particulares, bom como de todas as demais cláusulas e condições aplicáveis ao seguro objeto apólice, será encaminhado para a Superintendência de Suprimentos e Apoio Logístico – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro Serra Verde – Edifício Gerais – 4º andar - CEP nº 31630-901 – Belo Horizonte – MG, nos horários de 9h às 17h horas, de segunda à sexta-feira, em até 30(trinta) dias úteis após a assinatura deste contrato.

10.3 A apólice passara a fazer parte integrante do presente contrato, independente da anexação ou transcrição.

10.4 A apólice de seguro será recebida provisoriamente pela PRODEMGE que terá 15 (quinze) dias úteis para dar o aceite final ou devolver a apólice para correção;

10.5 Caso a PRODEMGE não se manifeste no prazo acima fixado, a apólice do seguro será considerada definitivamente recebida.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO REGRESSO**

11.1 Para os atos ilícitos objeto das Leis nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção), após o trânsito em julgado, a contratada reembolsará todas as despesas, judiciais e administrativas, oriundas e decorrentes dos custos de defesa, ônus sucumbenciais, custas e despesas processuais, certidões, e etc., devidamente corrigidas por correção monetária, pelo índice do INPC, ao segurado declarado inocente, absolvido.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

12.1 Este contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, as disposições previstas na Lei nº 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

12.2 DA CONTRATADA:

12.2.1 Atuar em consonância com os princípios da probidade e da boa-fé.

12.2.2 Manter durante a execução do contrato de acordo e em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.

12.2.3 Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo.

12.2.4 Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a **PRODEMGE**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação.

12.2.5 Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas.

12.2.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados.

12.2.7 Responder pela correção e qualidade dos serviços/bens nos termos da proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis.

12.2.8 Reparar todos os danos e prejuízos causados diretamente à **PRODEMGE** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal do contrato.

12.2.9 Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observância da legislação incidente.

12.2.10 Pagar, como responsável único, todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato, podendo a **PRODEMGE**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade.

12.2.10.1 A inadimplência da **CONTRATADA** quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à **PRODEMGE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

12.2.11 Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo fiscal do contrato.

12.2.12 Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela **PRODEMGE** para a adequada execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou acessória,

12.2.13 Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, durante a execução do contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer

medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face da **PRODEMGE**, por acusação da espécie;

12.2.14 Designar 1 (um) preposto como responsável pelo contrato firmado com a **PRODEMGE**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste contrato.

12.2.15 A **CONTRATADA** deverá manter atualizado, junto ao Núcleo de Contratos-NCT da **PRODEMGE**, seu endereço, inclusive eletrônico, sob pena de ser considerada válida a notificação promovida no último endereço informado.

12.2.16 Em caso de prorrogação contratual, para comprovação de vantajosidade de prorrogação, a **PRODEMGE** poderá solicitar a **CONTRATADA**, o envio de no mínimo 3 (três) cópias de contratos pretéritos ou em execução, podendo ser ainda notas fiscais com objeto devidamente identificável, cujo o objeto seja igual ou similar ao contratado pela **PRODEMGE**.

12.2.16.1 Em caso de recusa justificada da **CONTRATADA** em apresentar os documentos, sob a alegação de cláusula de confidencialidade ou outra razão, a mesma deverá apresentar declaração, sob pena da Lei, de que o preço proposto é o praticado no mercado.

12.2.17 À Contratada, além das obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência, daquelas estabelecidas em cláusulas próprias do contrato, e daquelas estabelecidas em lei cabe:

12.2.17.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados e as obrigações assumidas nos termos do contrato e seus anexos, da apólice e da legislação vigente;

12.2.17.2 Garantir, durante o prazo de vigência do contrato, os interesses da Prodemge contra os riscos específicos neste termo de referência, mediante pagamento de indenizações nos prazos e pelos valores igualmente indicados, tão logo lhe seja comunicada a ocorrência de sinistro, observadas as disposições contidas nas normas legais vigentes.

12.2.17.3 Designar por escrito, no ato da assinatura do contrato, preposto que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.

12.2.17.4 Caso o seguro venha a ser distribuído por meio de resseguro/cosseguero, a contratada responsabilizar-se-á única, integral e diretamente pelos serviços contratados e nos termos das obrigações assumidas deste instrumento e da legislação vigente.

12.2.17.5 De acordo com o art. 3º, inciso II, alínea "b" da Circular nº 553/2017 da SUSEP a apólice à base de reclamações ("claims made basis"): forma alternativa de contratação de seguro de responsabilidade civil, em que se define, como objeto do seguro, o pagamento e/ou o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por tribunal judicial civil, decisão arbitral ou decisão administrativa, ou por acordo aprovado pela sociedade seguradora, desde que:

12.2.17.6 Os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o período de retroatividade;

12.2.17.7 O terceiro apresente a reclamação ao segurado:

12.2.17.7.1 durante a vigência da apólice; ou

12.2.17.7.2 durante o prazo complementar, quando aplicável; ou

12.2.17.7.3 durante o prazo suplementar, quando aplicável.

12.3 DA PRODEMGE:

12.3.1 Conferir as apólices entregues, notificando o contratado para a solução de eventuais irregularidades;

12.3.2 Fornecer todos os documentos e/ou esclarecimento, bem como garantir as condições necessárias à plena cobertura dos seguros, objeto desta licitação;

12.3.3 Comunicar ao fornecedor a ocorrência de sinistros, se houver, nos prazos estabelecidos na apólice;

12.3.4 Comunicar ao fornecedor quaisquer alterações relativas ao objeto do seguro;

12.3.5 Instruir seus empregados e prepostos a respeito das disposições da presente contratação;

12.3.6 Promover, por intermédio de empregado designado, o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, rejeitando aqueles que não atenderem a qualidade exigida, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte do fornecedor;

12.3.7 Notificar o fornecedor, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades;

12.3.8 Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, conforme previsto neste Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante acordo formal entre as partes, nos termos e limites previstos no artigo 173 do Regulamento de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**, desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar.

13.1.1 As alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, uma vez que as hipóteses previstas para distribuição do risco entre várias seguradoras estão previstas no Termo de Referência, item 11 – Hipótese do Resseguro e do Cosseguro, do Edital do Pregão Eletrônico nº001/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1 A **PRODEMGE** se reserva no direito de exercer a fiscalização dos serviços contratados e compromete-se em permitir livre acesso da **CONTRATADA** a todos os locais onde se execute o objeto deste contrato.

15.2 O exercício do direito da **PRODEMGE** de acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços não exime a **CONTRATADA** de suas obrigações nem, de qualquer forma, diminui suas responsabilidades.

15.3 A presença da fiscalização, por parte da **PRODEMGE**, no local de execução dos serviços não atenua nem diminui a responsabilidade da **CONTRATADA** em qualquer ocorrência quanto aos erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos a eles relacionados.

15.4 A **CONTRATADA** sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade competente da **PRODEMGE**.

15.5 Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada, fiscalizada e atestada pelos empregados Guilherme Luiz da Costa - Matrícula 063251 e Lorena da Silva Marques - Matrícula 059963, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE** e Normativos internos.

15.6 É dever do Fiscal do contrato defender o interesse da **PRODEMGE**, zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos ou dos serviços prestados, sendo a sua responsabilidade, não se limitando à:

15.6.1 Receber o bem e/ou serviço, e emitir o laudo técnico, com base no contrato e na nota fiscal, exceto nos casos de aquisição de ativos de TIC, em que a recepção técnica deve ser realizada pela área Gestora e o acompanhamento do recebimento do bem é de competência da área de Gestão de Ativos;

15.6.2 Verificar e atestar o cumprimento do instrumento contratual e instrumento convocatório, quando da entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como seus preços e quantitativos;

15.6.3 Acompanhar e gerenciar os prazos de vigência e saldo financeiro dos contratos;

15.6.4 Comunicar ao Núcleo de Contratos-NCT sobre o descumprimento, pela **CONTRATADA**, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

15.6.5 Rejeitar imediatamente, no todo ou em parte, os objetos entregues em desconformidade contratual;

15.6.6 Tomar providências cabíveis nos casos de descumprimento de notificação da contratada pelo Núcleo de Contratos-NCT;

15.6.7 Manifestar-se quanto à necessidade de realizar aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA ANTICORRUPÇÃO

16.1 A **CONTRATADA** deverá cumprir as normas previstas na Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, “Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública, comprometendo-se a denunciar a prática de quaisquer irregularidades de que tiver conhecimento por meio dos canais de denúncia disponíveis na **PRODEMGE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO E SANÇÕES APLICÁVEIS.

17.1 Em caso de atraso injustificado na execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução total ou parcial pela **CONTRATADA**, serão aplicadas as normas dos artigos 185 a 204 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**.

17.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a **CONTRATADA** à multa de mora, nos termos do art. 82 da Lei Federal nº 13.303/2016, limitada a 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso.

17.3 A inexecução total ou parcial, aqui incluído o descumprimento de qualquer cláusula do contrato, sujeita o contratado às seguintes sanções, nos termos do art. 83 da Lei Federal nº 13.303/2016:

17.3.1 Advertência;

17.3.2 Multa, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato para o caso de inexecução parcial;

17.3.3 Multa, limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de inexecução total;

17.3.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **PRODEMGE**, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17.4 As sanções previstas nesta cláusula, quando aplicadas, deverão levar em consideração a natureza e a gravidade dos fatos, a extensão e a relevância da obrigação descumprida, a culpabilidade da **CONTRATADA**, os fins a que a sanção se destina, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

17.5 Os procedimentos para a aplicação de sanções estão previstos nos arts. 185 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**, o qual observa o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DOS CRIMES E DAS PENAS

18.1 Aplica-se a este contrato as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme permite o art. 41 da Lei nº 13.303/16.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

19.1 Todos os entendimentos sobre este contrato, como comunicações, notificações, solicitações ou avisos, somente terão valor quando feitos por escrito.

19.1.1 Para efeito do disposto no item 19.1 desta cláusula, as correspondências mantidas entre as partes deverão ser protocoladas no Correio Central da **PRODEMGE**, situado à Rua da Bahia, n.º 2277, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30160-012.

19.1.2 Caso as correspondências sejam entregues pessoalmente, estas devem ser entregues mediante recibo, no qual estejam identificados a correspondência e o destinatário.

19.1.3 A **PRODEMGE** não considera nem acata correspondências enviadas “via fax”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA DA RESCISÃO

20.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos arts. 183 e 184 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE** e nas seguintes condições:

20.1.1 Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

20.1.2 Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

20.1.3 Lentidão do seu cumprimento, levando a **PRODEMGE** a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.

20.1.4 Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.

20.1.5 Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **PRODEMGE**.

20.1.6 Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato.

20.1.7 Cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas pelo fiscal do contrato.

20.1.8 Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

20.1.9 Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

20.1.10 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato.

20.1.11 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

20.1.12 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.2 Nos casos que envolvam serviços essenciais que afetem a população, a **PRODEMGE** terá prerrogativas especiais por razões de interesse público, devidamente justificado, para fundamentar a rescisão unilateral, garantido o contraditório e a ampla defesa.

20.3 Em situações excepcionais que acarretem risco iminente a serviços essenciais que afete a população, a **PRODEMGE** poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, que exercerá o seu direito ao contraditório e à ampla defesa de forma diferida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

21.1 A **CONTRATADA** assinará o Termo de Sigilo e Confidencialidade para manter completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos que vierem a ser debatidos, desenvolvidos e/ou fornecidos por qualquer uma delas à outra em razão deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros sem a prévia e expressa concordância da outra Parte ou da Entidade envolvida.

21.2 O Termo de Sigilo e Confidencialidade prevalecerá durante toda a vigência deste contrato e por um ano a contar de seu término.

21.3 Toda e qualquer informação relativa ao contrato e aos frutos provenientes deste somente poderá ser divulgada com a anuência expressa e tácita das partes signatárias do presente contrato.

21.4 A divulgação de informação de forma indevida ou sem as necessárias autorizações, conforme reza o Termo de Sigilo e Confidencialidade, dá direito de reparação moral ou material, por via judicial, à parte que se julgar prejudicada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA PUBLICAÇÃO

22.1 A **PRODEMGE** providenciará a publicação do extrato do contrato no Jornal “Minas Gerais”, em obediência ao disposto no art.157 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE**, para produzir a sua eficácia.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS**

23.1 Os casos omissos serão decididos pela **PRODEMGE**, segundo as disposições contidas nas Leis Federais nº 13.303/2016, no Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002), no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **PRODEMGE** e demais normas aplicáveis.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
DO FORO**

24.1 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, para solução de litígio ou conflito resultante da execução do contrato ora ajustado, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2 E assim, justas e avençadas, firmam este contrato em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Belo Horizonte, de de 2020.

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRODEMGE**

GERALDO
GILSON
MACIEL
RIBEIRO:

Assinado de forma
digital por GERALDO
GILSON MACIEL
RIBEIRO:

Dados: 2020.03.23
14:36:46 -03'00'

Geraldo Gilson Maciel Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Rodrigo Antônio de Paiva
Diretor-Presidente

EZZE SEGUROS S.A

IVO JUCA
MACHADO:

Assinado de forma digital
por IVO JUCA
MACHADO:
Dados: 2020.03.23 17:59:39
-03'00'

Ivo Juca Machado

RICHARD EMILIANO
SOARES
VINHOSA:

Assinado de forma digital por RICHARD
EMILIANO SOARES VINHOSA:
Dados: 2020.03.23 20:42:28 -03'00'

Richard Emiliano Soares Vinhosa